

1501617-38.2020.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Hélio Villaça Furukawa

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 2ª Vara Criminal e do Júri

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... no processo em que se apurou o tráfico (1501617-38.2020.8.26.0286 - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu) declararam que vinham investigando um ponto de venda de drogas no bairro Parque América, realizaram uma operação para prender o traficante e o réu foi surpreendido no local com uma porção de maconha no bolso. Ele confessou a propriedade da droga e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu

2ª Vara Criminal e do Júri

Rua Luis Bolognesi, s/nº, Brasil, Itu - 13301-900 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO- por videoconferência

Processo nº:

1501617-38.2020.8.26.0286

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado -

3089963/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 14488916 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1979/2020 - 1º

Distrito Policial de Itu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMARILDO DIAS DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outros

Justiça Gratuita

Aos 04 de abril de 2022, às 14:45h, na 2ª Vara Criminal e do Júri do Foro de Itu, Comarca de Itu, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, comigo Escrevente ao final nomeada, foi instalada por meio de videoconferência, a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Esta audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Cumpridas as formalidades legais, foi verificada a participação do MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, da Representante do Ministério Público, Dra. Mariane Monteiro Schmid, do advogado Dr. Diego Kocsis Gimenez - OAB/SP 410674, e do réu Amarildo Dias dos Santos. Iniciados os trabalhos, o réu foi interrogado pelo sistema de videoconferência. Após, pelo MM. Juiz foi dito que não havia outras provas a serem produzidas e declarava encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. DADA A PALAVRA PARA O(A) REPRESENTANTE DO MP, POR ELE(A) FOI DITO: "realizada a gravação da videoconferência, em que foram registrados oralmente os pedidos e argumentos da Promotoria." DADA A PALAVRA PARA O(A) DEFENSOR(A), POR ELE(A) FOI DITO: "realizada a gravação da videoconferência, em que foram registrados oralmente os pedidos e argumentos da Defesa." A SEGUIR, PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: "VISTOS, AMARILDO DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 04 de novembro de 2020, nesta comarca de Itu, teria trazido consigo para consumo pessoal, uma porção de maconha. A defesa preliminar foi apresentada às fls. 92/99 e a denúncia

foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fls. 77/78). Nesta audiência, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, enquanto a Defesa requereu a absolvição, por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo. RELATADOS, DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de constatação preliminar (fls. 10/11) e laudo químico-toxicológico (fls. 53/57), que concluiu que a substância apreendida em poder do acusado era maconha. Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois ela se amolda ao tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, não havendo declaração do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade ou atipicidade. Também não há dúvidas da autoria, pois o réu confessou os fatos. Admitiu a propriedade da porção de maconha apreendida em seu poder e esclareceu que ela se destinava a uso próprio. Os policiais civis Bruno Ceccolini e Cirineu Yasuda Alves de Lima, ouvidos no processo em que se apurou o tráfico (1501617-38.2020.8.26.0286 - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de Itu) declararam que vinham investigando um ponto de venda de drogas no bairro Parque América, realizaram uma operação para prender o traficante e o réu foi surpreendido no local com uma porção de maconha no bolso. Ele confessou a propriedade da droga e esclareceu que é usuário. Assim, diante dos depoimentos seguros dos policiais e considerando-se a confissão judicial, inequívoco que a droga pertencia ao réu e se destinava ao consumo próprio. As circunstâncias da prisão e a pequena quantidade de droga apreendida com o réu indicam que efetivamente se destinava ao seu consumo. Analisando-se os autos, observa-se que a pena de advertência sobre os efeitos das drogas afigura-se adequada e suficiente à reprovação da conduta. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a presente ação penal e condeno o réu AMARILDO DIAS DOS SANTOS qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, por infração ao art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06. Oportunamente, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Não há incidência de custas processuais. Registre-se e comunique-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." O RÉU E O DEFENSOR MANIFESTARAM O DESEJO DE NÃO RECORRER. Certifico e dou fé que, o arquivo com a gravação da audiência poderá ser visualizado através do Portal e-Saj. Nada mais, lido e achado conforme. Eu, Sofia Vicentini, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):Promotor(a):

Defensor(a):Ré(u):